

# 한국산림복지진흥원

## 제도상 개선요구

제 목 산림복지시설 내 식당 위탁운영 기준 개선

소 관 기 관 ★팀

내 용

### 1. 업무개요

한국산림복지진흥원(이하 “진흥원”이라 한다)은 국민 건강 증진과 삶의 질 향상을 위해 다양하고 체계적인 산림복지서비스를 제공하기 위하여 산림복지시설 내에 있는 구내식당을 위탁 운영하고 있다.

### 2. 관계법령 등

「국유재산법 시행규칙」[별지 제3호] 국유재산 사용허가서 서식에 따르면 사용허가재산에 대한 공과금 등 모든 비용은 사용인이 부담(허가조건 제9조)하도록 되어 있다.

법제처 「법령입안심사기준」 제2장 12.부담금 다.부담금의 유형에 수익자 부담금은 해당 공익사업으로부터 특별한 이익을 받는 자에 대해 그 수익의 한도에서 사업경비의 전부 또는 일부를 부담하게 하는 것이라고 명시되어 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

진흥원 「구내식당 운영관리 지침」 제17조에 따르면 구내식당 운영의 효율화를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 전문적인 능력을 갖춘 개인 또는 민간에 구내식당 운영을 위탁할 수 있고, [별표 2]의 표준계약안에 의거하여 계약을

추진하며, 각 기관의 시설여건 등을 고려하여 조정할 수 있다고 명시되어 있다.

표준계약서 제10조(경비의 부담)에 따르면 계약당사자와 계약상대자 간 어떠한 경비를 부담하는지 구체적으로 명시되어 있지 않아 전기 및 가스요금 등 공과금에 대한 납부 주체가 [표]와 같이 소속기관별로 상이하였다.

[표] 식당 위탁운영에 따른 전기 및 가스요금 처리 현황

| 소속기관명  | 전기                                      | 가스                                      |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 국립■■■원 | 국립■■■원에서 납부                             | 위탁업체와 산출내역 정산하여<br>계산서 발행 후 수입결의        |
| 국립◆◆원  | 위탁업체와 산출내역 정산하여<br>계산서 발행 후 수입결의        | 위탁업체 직접 납부                              |
| 국립▷▷원  | 위탁업체 직접 납부                              | 위탁업체 직접 납부                              |
| 국립**원  | 자체기준에 따라 위탁업체 징수 후 수입결의                 | 위탁업체 직접 납부                              |
| 국립♣♣원  | 위탁업체 직접 납부                              | 위탁업체 직접 납부                              |
| 국립▣▣원  | 숲체원에서 납부                                | 위탁업체 직접 납부                              |
| 국립○○원  | 위탁업체와 산출내역 정산 후 수입결의<br>(계산서 미발행, 공문발송) | 위탁업체와 산출내역 정산 후 수입결의<br>(계산서 미발행, 공문발송) |
| 국립▢▢원  | 숲체원에서 납부                                | 위탁업체 직접 납부                              |

\* 자체감사 제출 자료 재구성

전기요금의 경우 3개의 기관(국립■■■원, 국립▣▣원 · 국립▢▢원)에서 비용을 부담하고 있고, 2개의 기관(국립▷▷원 · 국립♣♣원)에서는 위탁업체가 직접 비용을 부담하고 있으며, 3개의 기관(국립◆◆원 · 국립\*\*원 · 국립○○원)은 소속기관이 정산하여 수입처리 하고 있다.

또한 가스요금의 경우 2개 기관(국립■■■원, 국립○○원)이 정산하여 수입처리 하고 있고, 그 외에는 위탁업체에서 직접 납부하고 있다.

국유시설인 산림복지시설 내에서 식당 위탁운영을 위해 각 소속기관에서는 관할 국유림관리소로부터 위탁업체에 대한 제3자 사용 · 수익 허가를 받아 운영하고 있는데 국유재산은 사용자(수익자) 부담원칙에 의하여 이익을 받는 주체인

식당 위탁업체가 전기요금 등의 공과금을 부담해야 하는 것이 타당하나 일부 소속기관에서는 소속기관이 부담하고 있다.

따라서 「구내식당 운영관리 지침」을 개정하여 표준계약안에 전기요금 등의 공과금에 대하여 식당 위탁업체가 부담하도록 명시하고, 계량기 설치를 통해 전기요금 등이 별도로 측정 가능한 소속기관부터 식당 위탁업체가 부담할 수 있도록 통일된 기준을 마련할 필요가 있다.

#### 관계기관 의견

「구내식당 운영관리 지침」을 개정하여 표준계약안에 전기요금 등의 공과금에 대하여 식당 위탁업체가 부담하도록 명시하고, 계량기 등 추가적인 기기가 필요한 경우에는 관련 부서와 협력하여 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

**조치할 사항**     ★장은 「구내식당 운영관리 지침」[별표2]의 표준계약안을 개정하여 전기요금 등의 공과금에 대하여 식당 위탁업체가 부담하도록 명시하고, 현재 운영중인 식당 위탁업체와 변경계약 또는 신규입찰 추진 시 반영될 수 있도록 관리하시기 바랍니다.(제도 개선)